

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 916/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายปรีดา ทองอร่าม กับพวก

จำเลย

นายปรีดา ทองอร่าม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,90,91,309,310,340,340 ตี,358,359(2)(3),371 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ,55,78 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 309 วรรคสอง,310 วรรคแรก,340 ประกอบมาตรา 340 ตี,359(2)(3) เรียง
กระหนลงโทษ ฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเป็นกรรมเดียว กับฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง
ลงโทษฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักจำคุก 2 ปีฐานปล้น
ทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนจำคุก 24 ปี ฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 1 ยัง
มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8,72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371
ฐานมีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตจำคุก 2 ปี และฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ ซึ่งเป็น

บทกฎหมายที่มีโทษหนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา จำคุก 1 ปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำคุก
จำเลยที่ 1 มีกำหนด 31 ปี คำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
แม้รับสารภาพไม่หมดทุกฐานความผิดก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 1
มีกำหนด 23 ปี 3 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 1 ไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 76)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสน
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสน
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ